



الأسباب

بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستأنف وما بني من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، ذلك أن حقيقة دعوى [REDACTED] -المستأنف ضده- هي مطالبة بتضمين [REDACTED] على عليهم -المستأنفون- بذات الدين المستحق على الشركة لتعذر استيفائه منها، وارتكاب مدراءها مخالفات نظامية، وحيث أن تعذر استيفاء الدين من الشركة لا يتحقق إلا بتصفيتها والتحقق من عدم كفاية موجوداتها لسداد ديونها، والتقدم بطلب التصفية حق للدائن وفق ما نصت المادة الثانية والتسعون من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/ 5/ 1439هـ حيث جاء فيها: (دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان [REDACTED] من متعثراً أو مفلساً)، وبما أن الشركة ما تزال قائمة ولم تتم تصفيتها، ولم يتبين قدرتها على السداد من عدمه مع وجود حكم واجب النفاذ لدى المستأنف ضده وهو لا زال تحت الاجراء لدى قضاء التنفيذ : فإن هذه الدعوى تكون مرفوعة قبل أوانها، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق أدناه.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان رقم [REDACTED] والمؤرخ في 22 / 03 / 1446هـ فيما انتهى إليه الحكم. ثانياً: الحكم مجدداً بعدم قبول هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا [REDACTED] وعلى آله وصحبه.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

